

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5892/2533

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
บริษัทกัทส์อินเวสติเกชั่น จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 798, มาตรา 823

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 161, มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 248 วรรคแรก, มาตรา
ตาราง

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยโดยได้แนบ
สำเนาสัญญาจ้างมาท้ายฟ้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องและระบุข้อความในสัญญา
แต่ละข้อแสดงการรับผิดชอบของจำเลยกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหายไปโดยการ
โจรกรรม อันเป็นมูลแห่งคำฟ้องไว้แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็น
หลักแห่งข้อหาแล้ว ฟ้องโจทก์จึงสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 172 วรรคสอง

แม้โจทก์จะมีได้มอบอำนาจเป็นหนังสือให้ ส. บอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง
แก่จำเลย แต่เมื่อ ส. บอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในนามของโจทก์และ
โจทก์ยอมรับเอาการบอกกล่าวแล้ว ย่อมถือได้ว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823 ถือได้ว่าโจทก์ได้บอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิ
เรียกร้องแก่จำเลยแล้ว

การที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์มิได้ยกสัญญาเอกสารหมาย จ.4ข้อ 11, 13 ขึ้น
วินิจฉัยตามที่จำเลยอุทธรณ์ว่าผู้ว่าจ้างไม่ได้แจ้งเหตุให้จำเลยผู้รับจ้างทราบในทันที

และแจ้งจำนวนค่าเสียหายภายในเวลาที่กำหนด จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ เป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง

การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้จำเลยใช้แทนโจทก์เกิน
กว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด แม้จำเลยจะมีได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาย่อมกำหนด
ใหม่ให้ถูกต้องได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของบริษัท
ห้างคาเธ่ย์สรรพสินค้าวงเวียนใหญ่ จำกัดสินค้าของบริษัทดังกล่าวได้ถูกโจรกรรมไป
โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัทผู้เอาประกันภัย และบริษัท
ผู้เอาประกันภัยได้โอนสิทธิเรียกร้องจากจำเลยให้โจทก์แล้ว ขอให้บังคับจำเลยชำระ
หนี้พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถึงวันฟ้องรวม ๔๑,๐๐๐ บาท และ
ดอกเบี้ยอัตราเดียวกันของต้นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า บริษัทห้างคาเธ่ย์สรรพสินค้าวงเวียนใหญ่ จำกัดไม่ได้แจ้งให้
จำเลยทราบเหตุและค่าเสียหายภายในกำหนด จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาข้อ
๑๑ และ ๑๓ การเสียหายที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันได้ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม
การโอนสิทธิเรียกร้องมิได้กระทำโดยชอบ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ ๑,๒๐๐
บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ ๒,๐๐๐ บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่โดยจำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์มิได้บรรยายให้เห็นว่าตามสัญญาข้อใดระบุไว้อย่างไร และเหตุไรจำเลยจึงต้องรับผิดชอบเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๆ ที่สัญญามิได้ระบุไว้ดังกล่าว เห็นว่า โจทก์ได้แนบสำเนาสัญญาระหว่าง บริษัทห้างคาเธ่ย์สรรพสินค้าวงเวียนใหญ่ จำกัดผู้ว่าจ้างกับ บริษัทกัทส์อันเวสติกะซัน จำกัด ผู้รับจ้าง (จำเลย) เอกสารหมายเลข ๔ ท้ายฟ้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง และระบุข้อความในสัญญาแต่ละข้อแสดงความรับผิดชอบของจำเลยกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างสูญหายไปโดยการโจรกรรมอันเป็นมูลแห่งคำฟ้องไว้ แจ่มชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว ฟ้องโจทก์จึงสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสองไม่เคลือบคลุมแต่อย่างใด

จำเลยฎีกาต่อไปว่า การแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๐๖ วรรคแรก นั้น ต้องทำเป็นหนังสือ การที่โจทก์จะมอบอำนาจให้บอกกล่าวหรือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก็ต้องทำเป็นหนังสือ โจทก์มิได้มีพยานหลักฐานมาแสดงว่าได้มอบอำนาจเป็นหนังสือให้นายสมเกียรติ วัชรศโยธินบอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องตามเอกสารหมายเลข ๙, ๑๐ การแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและถือเสมือนว่าไม่ได้มีการแจ้งการโอนแต่อย่างใด ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์จะมิได้มอบอำนาจเป็นหนังสือให้นายสมเกียรติ บอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องแก่จำเลย แต่เมื่อนายสมเกียรติบอก

กล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องในนามของโจทก์และโจทก์ยอมรับเอาการบอกกล่าว
ล่วงหน้ายอมถือว่าโจทก์ได้ให้สัตยาบันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๘๒๓ และถือว่าโจทก์ได้บอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องแก่จำเลยแล้ว

ส่วนที่จำเลยฎีกาอ้างว่า ศาลอุทธรณ์มิได้ยกสัญญาเอกสารหมาย จ.๕ข้อ ๑๑,
๑๓ ขึ้นวินิจฉัยตามที่จำเลยอุทธรณ์ว่าบริษัทห้างคาเชย์สรรพสินค้าวงเวียนใหญ่ จำกัด
ผู้ว่าจ้างไม่ได้แจ้งเหตุให้จำเลยผู้รับจ้างทราบในทันทีและแจ้งจำนวนค่าเสียหายเป็น
ลายลักษณ์อักษรภายในเวลา ๔๘ ชั่วโมง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ นั้น พิเคราะห์แล้ว
ฎีกาดังกล่าวของจำเลยเป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

อนึ่งคดีนี้มีทุนทรัพย์ ๔๑,๐๐๐ บาท ซึ่งตามตาราง ๖ ท้ายประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง บัญญัติให้ศาลกำหนดค่าทนายความอัตราชั้นสูงสุดในศาลอุทธรณ์
หรือศาลฎีกาใช้แทนกันได้ร้อยละ ๓ ของทุนทรัพย์ การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่า
ทนายความชั้นอุทธรณ์ให้จำเลยใช้แทนโจทก์ ๒,๐๐๐ บาท เกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กำหนด แม้จำเลยจะมีได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ ศาลฎีกาย่อมกำหนดใหม่ให้ถูกต้องได้

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์และฎีกาแทนโจทก์รวม
๒,๐๐๐ บาท.

(อากาศ บำรุงชีพ-ก้าน อันนันทน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ